

**d)** existența culpei autorității publice și/sau a personalului acesteia.

#### **ARTICOLUL 578**

##### **Răspunderea patrimonială a personalului autorităților sau instituțiilor publice în legătură cu atribuțiile delegate**

Personalul autorităților sau instituțiilor publice cărui i se delegă în scris atribuții răspunde pentru prejudiciile cauzate în legătură cu exercitarea atribuțiilor delegate. Actul de delegare trebuie să prevadă limitele acestuia.

#### **ARTICOLUL 579**

##### **Exonerarea de răspundere**

Actul de delegare emis cu încălcarea prevederilor art. 57, 157, 191 și 438 este nul și exonerează de răspundere persoana delegată.

### **PARTEA a VIII-a Servicii publice**

#### **TITLUL I**

##### **Principiile și clasificarea serviciilor publice**

#### **ARTICOLUL 580**

##### **Principiile specifice aplicabile serviciilor publice**

**(1)** Înființarea, organizarea și prestarea serviciilor publice se realizează potrivit principiilor transparenței, egalității de tratament, continuității, adaptabilității, accesibilității, responsabilității și al furnizării serviciilor publice la standarde de calitate.

**(2)** Principiul transparenței reprezintă respectarea de către autoritățile administrației publice a obligației de a informa cu privire la modul de stabilire a activităților componente și a obiectivelor, la modul de reglementare, organizare, funcționare, finanțare, prestare și evaluare a serviciilor publice, precum și la măsurile de protecție a utilizatorilor și la mecanismele de soluționare a reclamațiilor și litigiilor.

**(3)** Principiul egalității de tratament în prestarea serviciilor publice reprezintă eliminarea oricărei discriminări a beneficiarilor serviciilor publice bazate, după caz, pe criterii de origine etnică sau rasială, religie, vârstă, gen, orientare sexuală, dizabilitate, precum și asigurarea aplicării unor reguli, cerințe și criterii identice pentru toate autoritățile și organisme prestatoare de servicii publice, inclusiv în procesul de delegare a serviciului public.

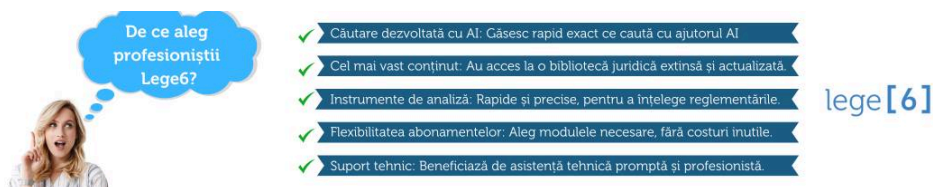
(4) În prestarea serviciilor publice, autoritățile administrației publice și instituțiile publice, precum și organismele prestatoare de servicii publice au obligația de a asigura continuitatea, în condițiile prevăzute la art. 12.

(5) Principiul adaptabilității serviciului public reprezintă faptul că, în vederea îndeplinirii obiectivelor sale, administrația publică are obligația de a răspunde nevoilor societății.

(6) Principiul accesibilității presupune asigurarea accesului la serviciile publice pentru toți beneficiarii, în special la acele servicii care răspund unor nevoi de bază ale acestora; accesibilitatea impune luarea în considerare, încă din faza de fundamentare a înființării serviciului public, a aspectelor referitoare la cost, disponibilitate, adaptare, proximitate.

(7) Principiul responsabilității asigurării serviciului public reprezintă existența unei autorități a administrației publice competente cu asigurarea serviciului public, independent de modalitatea de gestiune și de furnizare/prestare a acestuia către beneficiar.

(8) Principiul furnizării serviciilor publice la un nivel ridicat de calitate reprezintă stabilirea și monitorizarea indicatorilor de calitate pentru fiecare serviciu public, pe toată durata de furnizare a acestora. Autoritățile administrației publice și organismele prestatoare de servicii publice sunt obligate să respecte standardele de calitate și/sau de cost stabilite pentru serviciile publice.



De ce aleg profesioniștii Lege6?

- ✓ Căutare dezvoltată cu AI: Găsesc rapid exact ce caută cu ajutorul AI
- ✓ Cel mai vast conținut: Au acces la o bibliotecă juridică extinsă și actualizată
- ✓ Instrumente de analiză: Rapide și precise, pentru a înțelege reglementările.
- ✓ Flexibilitatea abonamentelor: Aleg modulele necesare, fără costuri inutile.
- ✓ Suport tehnic: Beneficiază de asistență tehnică promptă și profesionistă.

lege[6]

Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

## ARTICOLUL 581

### Categorii de servicii publice

(1) În funcție de conținutul activității, serviciile publice pot fi servicii de interes economic general și servicii noneconomice de interes general.

**(2)** Din punctul de vedere al competenței teritoriale pentru a răspunde nevoilor de interes public, serviciile publice pot fi servicii publice de interes național și servicii publice de interes local. Serviciile publice de interes național sunt serviciile publice care răspund nevoilor cu caracter general ale întregii populații și care, datorită naturii și importanței, sunt în competența autorităților administrației publice centrale; serviciile publice de interes local sunt serviciile publice care răspund în principal nevoilor colectivităților locale și care sunt realizate în mod optim prin acțiunea autorităților administrației publice locale.

**(3)** În funcție de modalitățile de realizare a prestării, serviciile publice sunt servicii publice prestate/furnizate în mod unitar fie de către o autoritate a administrației publice, fie de către un organism prestator de servicii publice și servicii publice prestate/furnizate în comun de către una sau mai multe autorități ale administrației publice sau de unul sau mai multe organisme prestatoare de servicii publice.

## **ARTICOLUL 582**

### **Obligațiile de serviciu public**

**(1)** Obligațiile de serviciu public reprezintă cerințe și îndatoriri specifice impuse organismelor prestatoare în fiecare sector al serviciilor publice de către legiuitor sau de către autoritățile administrației publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea serviciului public respectiv.

**(2)** Obligațiile de serviciu public presupun, în principal, asigurarea serviciului universal, continuitatea și suportabilitatea serviciului, precum și măsuri de protecție a beneficiarului.

## **ARTICOLUL 583**

### **Respectarea legislației Uniunii Europene privind serviciile**

Stabilirea activităților componente, a misiunii, a procedurii de atribuire, a compensației, după caz, precum și prestarea serviciilor publice se realizează în conformitate cu standardele și cerințele stabilite de legislația incidentă în domeniu a Uniunii Europene aplicabilă în statele membre.

## **ARTICOLUL 584**

### **Serviciile de interes economic general**

**(1)** Serviciile de interes economic general reprezintă activitățile economice care sunt desfășurate în vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public, pe care piața nu le-ar asigura sau le-ar asigura în alte condiții, în ceea ce privește calitatea, siguranța, accesibilitatea, tratamentul egal sau accesul universal, fără intervenție publică,

pentru care autoritățile administrației publice stabilesc obligații specifice de serviciu public.

(2) Serviciile de interes economic general sunt furnizate direct de către o autoritate a administrației publice sau, după caz, de către organisme prestatoare de servicii publice sub monitorizarea și controlul autorității administrației publice competente.

(3) Serviciile publice de interes economic general se disting de serviciile non-economice de interes general prin caracterul economic al activității desfășurate.

(4) În sensul prezentului cod, caracterul economic al unui serviciu public este determinat de natura activităților aferente serviciului și de modalitatea în care activitățile sunt prestate, organizate și finanțate.

## ARTICOLUL 585

### Serviciile non-economice de interes general

Serviciile non-economice de interes general reprezintă activitățile care nu au caracter economic și sunt desfășurate în vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public direct de către o autoritate a administrației publice sau de către organismele prestatoare de servicii publice sub monitorizarea și controlul acestora sau mandatate de aceasta.

## TITLUL II

### Reglementarea și înființarea serviciilor publice

## ARTICOLUL 586

### Stabilirea caracterului de serviciu public

Caracterul de serviciu public al unei activități sau al unui ansamblu de activități se recunoaște prin acte normative.

## ARTICOLUL 587

### Actul de reglementare a unui serviciu public

**Când te-ai săturat de căutări  
interminabile, oferă-ți un avantaj:  
un software juridic de încredere!**

lege[6]



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un

abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Actul normativ prin care se reglementează un serviciu public trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

- a)** activitatea sau activitățile care constituie serviciul public respectiv;
- b)** obiectivele serviciului public;
- c)** tipul de serviciu public;
- d)** obligațiile de serviciu public, dacă este cazul;
- e)** structura responsabilă pentru prestarea serviciului public;
- f)** modalitățile de gestiune;
- g)** sursele de finanțare;
- h)** modalități de monitorizare, evaluare și control a modului de furnizare a serviciului public;
- i)** sancțiuni;
- j)** standarde de calitate și de cost, în cazul în care acestea sunt stabilite potrivit legii;
- k)** alte elemente stabilite prin lege.

#### **ARTICOLUL 588**

##### **Competența de reglementare în domeniul serviciilor publice**

Autoritățile de reglementare în domeniul serviciilor publice se stabilesc prin lege.

#### **ARTICOLUL 589**

##### **Competența de înființare/organizare a structurii responsabile cu furnizarea/prestarea serviciilor publice**

- (1)** Autoritățile administrației publice centrale, prin acte normative, au competența de înființare/organizare a structurilor responsabile pentru prestarea serviciilor publice de interes național.
- (2)** Autoritățile administrației publice locale, prin acte administrative, au competența de înființare/organizare a structurilor responsabile pentru prestarea serviciilor care răspund în principal nevoilor specifice colectivității locale.

### **TITLUL III**

#### **Gestiunea serviciilor publice**

## ARTICOLUL 590

### Modalitățile de gestiune ale unui serviciu public

Modalitățile de gestiune ale unui serviciu public sunt:



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

- a) gestiunea directă;
- b) gestiunea delegată.

## ARTICOLUL 591

### Gestiunea directă

(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care o autoritate a administrației publice își asumă/exercită nemijlocit competența care îi revine cu privire la prestarea unui serviciu public potrivit legii sau actului de reglementare a serviciului public.

(2) Gestiunea directă se poate realiza de către o autoritate a administrației publice, de către structurile cu sau fără personalitate juridică ale acesteia, de către societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al statului sau al unității administrativ-teritoriale înființate de autoritățile administrației publice sau alte persoane juridice de drept privat, după caz, cu respectarea prevederilor legale.

## ARTICOLUL 592

### Gestiunea delegată

(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune prin care prestarea serviciului public se realizează în baza unui act de delegare și/sau a unei autorizări din partea autorității administrației publice competente, cu respectarea prevederilor din legislația privind achizițiile publice, achizițiile sectoriale și concesionarea de servicii, de către organismele prestatoare de servicii publice, altele decât cele prevăzute la art. 591 alin. (2).

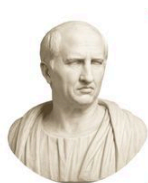
**(2)** Gestiunea delegată poate implica dreptul organismului prestator de servicii publice de a utiliza infrastructura aferentă serviciului delegat, printr-una dintre modalitățile prevăzute de legislația aplicabilă fiecărui tip de serviciu.

### ARTICOLUL 593

#### Actul de delegare pentru serviciile de interes economic general

**(1)** Actul de delegare către un operator economic a prestării serviciului de interes economic general este act administrativ și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente, cu excepția cazului în care prin legi speciale se prevede altfel:

- a)** conținutul obligațiilor de serviciu public;
- b)** organismul prestator al serviciului/serviciilor publice și, dacă este cazul, teritoriul pe care prestează;
- c)** durata pentru care este încredințată prestarea serviciului;
- d)** natura oricăror drepturi speciale acordate organismului prestator de servicii publice de către legiuitor sau de către autoritatea administrației publice competente;
- e)** o descriere a mecanismului de compensare și a parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației acordate pentru prestarea serviciului public;
- f)** modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a unei eventuale supracompensații;
- g)** drepturi exclusive acordate, în condițiile legii, organismului prestator de servicii publice de către legiuitor sau de către autoritatea administrației publice competente;
- h)** cazuri și situații de încetare a actului de delegare;
- i)** drepturile și obligațiile părților implicate;
- j)** indicatorii de performanță și eficiență ai serviciului.



Cicero AI

lege[6]

Nu mai căuta. Întreabă-l pe Cicero.

Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

**(2)** Parametrii pe baza cărora se calculează compensația trebuie stabiliți înainte de identificarea organismului prestator în mod obiectiv, respectându-se principiile transparenței și a liberei concurențe.

**(3)** Compensația nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, luând în considerare veniturile rezultate și un profit rezonabil.

#### **ARTICOLUL 594**

##### **Competența de monitorizare și control a modului de prestare a serviciilor publice**

Autoritățile administrației publice au obligația de a monitoriza, evalua și controla modul de prestare a serviciilor publice din sfera lor de competență, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, în limitele competențelor stabilite de legislația aplicabilă fiecărui tip de serviciu public.

#### **TITLUL IV**

##### **Desființarea serviciilor publice**

#### **ARTICOLUL 595**

##### **Situații de desființare a serviciilor publice**

În situația în care un serviciu public nu mai răspunde unei nevoi de interes public se decide încetarea prestării serviciului public printr-un act de același nivel cu cel prin care a fost înființat, la inițiativa autorității administrației publice competente și în urma consultării publice.

#### **ARTICOLUL 596**

##### **Competența de desființare sau dizolvare a structurii responsabile cu furnizarea/prestarea serviciilor publice**

Desființarea sau dizolvarea, după caz, a structurii/structurilor responsabile pentru prestarea serviciului public se realizează la inițiativa autorității administrației publice centrale competente, în cazul serviciilor publice de interes național, și la inițiativa autorității administrației publice locale, în cazul serviciilor publice de interes local.

#### **PARTEA a IX-a**

##### **Dispoziții tranzitorii și finale**



## ARTICOLUL 597

**(1)** Prezentul cod intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepții:

- a)** prevederile art. 241, 331, 345, 352 și 537 intră în vigoare la 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod;
- b)** prevederile art. 307 alin. (2) intră în vigoare la 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod;
- c)** prevederile art. 398 și ale art. 485 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020;
- d)** prevederile art. 467 alin. (3) - (9), art. 469, 470 și 484 intră în vigoare la 1 ianuarie 2022;
- e)** prevederile art. 113-122, art. 143, 147, art. 164 alin. (1), art. 171, 172, 183, 186, 187, art. 190 alin. (2) și art. 192 intră în vigoare la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020;
- f)** prevederile anexei nr. 1 intră în vigoare la 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod;
- g)** prevederile art. 210 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020;
- h)** art. 479 alin. (1) lit. b) și 483 alin. (2) lit. f) intră în vigoare la un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 483 alin. (3).

Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

**(2)** La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă:

- a)** Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 24 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- b)** Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20<sup>1</sup>-20<sup>10</sup>, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60<sup>1</sup>-60<sup>4</sup>, 62<sup>1</sup>-62<sup>13</sup> și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019;

**c)** Legea nr. 90/2001 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

**d)** Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2013, cu modificările ulterioare;

**e)** Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 30-34, 55, 55<sup>1</sup>, art. 79 alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99<sup>1</sup>, 101 și art. 102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020;

**f)** Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 673/2002;

**g)** Ordonanța Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003;

**h)** Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

**i)** Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare;

**j)** Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare;

**k)** Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007;

**l)** Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, publicată în